



LOS CONTRATOS CON LAS PAREJAS

EDICIÓN BANQUETES

CLÁUSULAS QUE PUEDES UTILIZAR EN TU CONTRATO CON LAS PAREJAS

Al comenzar a trabajar con las parejas, el primer paso debería ser la firma de un contrato de arrendamiento de servicios. Es importante formalizar la relación entre ambas partes. Lo dispuesto en el acuerdo marcará las condiciones del servicio del proveedor a la pareja. De cara a evitar malentendidos entre las partes, es fundamental que el acuerdo aborde, entre otras cuestiones adicionales, las expuestas a continuación:

A. ENCABEZAMIENTO Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Fecha y lugar de celebración
2. Identificar las partes firmantes del acuerdo. Si es una persona jurídica, se ha de mencionar a la persona física que actúa en nombre y representación de la misma. Entre otros, se identificará la razón social, C.I.F., domicilio fiscal, etc.
3. Reconocimiento de la capacidad jurídica y de obrar de las partes para contratar.
4. Naturaleza de los servicios que presta el proveedor.
5. Identificar el tipo de contrato.

EJEMPLO DE ENCABEZAMIENTO

En [Lugar] , a [día] de [mes] de [año].

REUNIDOS

De una parte, Don/ña [...], mayor de edad, con DNI [...], actuando en nombre y representación de la EMPRESA [...] con domicilio social en [...] y con C.I.F [...] (de ahora en adelante **LA EMPRESA**, **“PROFESIONAL”** o **“AUTOR”**).

De otra parte, Don/ña [...], mayor de edad, con DNI [...], actuando en nombre y representación propia, con domicilio social en [...] y Don/ña [...], mayor de edad, con DNI [...], actuando en nombre y representación propia, con domicilio social en [...], de ahora en adelante **LA PAREJA**).

Se reconocen ambas partes con capacidad legal suficiente y poder bastante para este acto y manifiestan que han acordado realizar el presente contrato de prestación de servicios de acuerdo con las siguientes cláusulas.

B. CLAUSULADO

1. **OBJETO:** Especificar de la forma más detallada posible, en qué va a consistir la prestación de servicios realizada por el proveedor mientras dure el contrato (funciones, trabajos, proyectos...). Añadir cualquier detalle adicional que especifique los servicios que se contratan y cualquier fecha relevante a tener en cuenta. Si el objeto resulta ser muy complicado o extenso, entonces, se recomienda realizar un anexo para especificarlo de la forma más detallada.

EJEMPLO DE CLÁUSULA DE OBJETO

Por el presente contrato, las partes acuerdan la celebración del enlace en el espacio propiedad de/ que tiene arrendado LA EMPRESA siendo la fecha prevista para el evento el próximo _____, (teniendo en cuenta que la duración del banquete es de _____ horas aproximadas, con hora límite las _____, sin posibilidad de ampliar este horario, en cumplimiento con la normativa local, autonómica y estatal vigente en cada momento en materia de horarios.)

Los servicios que la PAREJA requiera al PROVEEDOR serán debidamente detallados de forma expresa en la hoja de presupuesto, así como en sucesivos anexos que se pueden ir anexando al presente contrato de gestión del evento, según las indicaciones de la PAREJA.

La PAREJA acepta y autoriza expresamente mediante la firma del presente contrato que el equipo de la EMPRESA decida hasta 3 horas antes de la celebración que se trate, dónde se llevarán a cabo las partes del evento que estuviesen programadas para el exterior, según la información oficial de previsión meteorológica de la que dispongan.

- 2. DURACIÓN:** Indicar fecha en la que se da inicio al acuerdo y su vigencia. La fecha de conclusión del acuerdo no tiene porqué coincidir con la fecha del día del enlace.

EJEMPLO DE CLÁUSULA DE DURACIÓN

Este contrato entrará en vigor desde la firma hasta la fecha de finalización del servicio, siendo este el _____.

- 3. PRECIO:** Especificar de la forma más detallada posible los términos de pago, entre otros, el importe de los servicios, momento del pago, método de pago y los impuestos y retenciones aplicables. Añadir cualquier otra especificación sobre el precio que se considere conveniente.

EJEMPLO DE CLÁUSULA DE PRECIO

Ejemplo de cláusula de precio:

El importe total del evento/banquete se abonará de la siguiente manera; un _____ % a la firma inicial y acuerdo de dicho contrato; un _____ % la semana antes de la realización del mismo, y la cifra restante entre las dos semanas después de la realización del evento. En caso de cancelación se perderá la paga y señal.

Las cantidades mencionadas se pagarán mediante transferencia bancaria al siguiente número de cuenta _____.

Si en las fechas determinadas ut supra, la PAREJA no cumple con lo establecido, se considerará resuelto el presente contrato sin la obligación de devolución de importe alguno por parte de la EMPRESA y quedando libre la fecha previamente reseñada.

La PAREJA y LA EMPRESA, en cualquier caso, reconocen obligarse de manera solidaria entre ambos respecto a cualquier gasto devengado fruto de la gestión del evento programado.

- 4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:** Especificar a cada una de las partes, sus derechos y sus obligaciones. Por ejemplo, el compromiso por parte del proveedor de ejecutar con la diligencia debida los servicios conforme al encargo descrito.

EJEMPLO DE CLÁUSULA DE OBLIGACIONES DE LAS PARTES

La EMPRESA se compromete a:

- Cumplir toda la normativa que afecte a la actividad profesional que realice en función del evento que se celebre.
- Mantener en buenas condiciones higiénicas los locales y espacios en los que tendrá lugar el evento.

[Añadir las siguientes cláusulas si la empresa ofrece también servicio de catering]:

- Elaborar la comida y distribuirla entre los comensales en el horario y lugar establecido.
- Utilizar en la preparación de los alimentos, ingredientes de primera calidad sin infringir en ningún caso la normativa sanitaria vigente.
- Mantener en buenas condiciones higiénicas tanto los locales, espacios como objetos de manipulación de alimentos.

La PAREJA se compromete a:

- Aceptar la normativa del espacio así como cualquier otra exigencia descrita en el presente contrato.
- Realizar los pagos en las fechas establecidas.
- Facilitar el número de invitados y cualquier cambio en el mismo antes de la fecha límite establecida.
- Utilizar las instalaciones de forma diligente preservando la integridad de las mismas sin ocasionar ningún daño. En caso de desperfectos en las instalaciones de la empresa se hará una previa valoración de estos con los encargados y si se atribuyen daños graves los usuarios deberán de pagarlos en su totalidad.

[Añadir cualquier otro compromiso de la PAREJA]

- 5. PENALIZACIÓN:** Es aconsejable incluir una cláusula correspondiente al incumplimiento por parte de las parejas de las obligaciones contraídas tras la firma del contrato, sus consecuencias y consiguiente penalización. Por ejemplo, el impago del producto o servicio contratado conlleva la obligación de abonar los importes pendientes y la extinción del acuerdo.

EJEMPLO DE CLÁUSULA DE PENALIZACIÓN

Cuando por alguna disposición normativa local, autonómica y/o estatal, recomendación sanitaria, o voluntad de la PAREJA, la realización del evento que nos ocupa no pueda llevarse a término, regirán las siguientes estipulaciones en relación con las cantidades ya abonadas:

- Hasta ____ meses antes de la fecha prevista para el evento, la EMPRESA devolverá el ____% de la reserva efectuada.
- Si la cancelación o anulación del evento se diera a menos de ____ meses del evento, o fuera por exclusiva voluntad de la PAREJA, no se devolverá cantidad alguna, pudiéndose facturar por los servicios ya prestados como: tarifa de reserva del espacio, atención y facilitación de información general, gestión de mailing, visita guiada por las instalaciones, trabajos comerciales, atención telefónica, tramitación de reserva de instalaciones, apertura de expediente administrativo, tareas administrativas, organización de la prueba del menú etc. Dichos servicios serán debidamente detallados en factura definitiva que se facilitará a la PAREJA para su abono.

En caso de solicitar un cambio de fecha antes de los ____ meses previos a la fecha prevista para el evento, se mantendrá el depósito y se adaptarán las tarifas de reserva y menú a las correspondientes tarifas de la nueva fecha escogida.

En caso de que a ____ días de la fecha del evento, nos encontremos en una situación de Estado de Alarma en el que se impida ejercer la actividad de la EMPRESA, o la PAREJA y sus familiares de primer grado tengan restringida la movilidad y no puedan acceder a las instalaciones, la EMPRESA se compromete a mantener la reserva inicial abonada para una nueva fecha a determinar en el transcurso de los siguientes ____ meses.

[Añadir cualquier otra circunstancia en la que podría darse una penalización]

- 6. RESPONSABILIDAD:** Sin perjuicio de lo que disponga el derecho del territorio aplicable al acuerdo, especificar en qué casos el proveedor no se hace responsable frente a las parejas y los límites que se establecen a su responsabilidad.
- 7. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD:** Las parejas comparten información sensible sobre diferentes aspectos de su boda. Mediante la redacción de esta cláusula se les garantiza la confidencialidad de la información compartida con el proveedor.

EJEMPLO DE CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD

Ambas partes, se comprometen de manera expresa, tanto durante la vigencia del contrato, como tras su extinción, a no difundir, transmitir y/o revelar a terceras personas y/o entidades de cualquier carácter, información relacionada con el evento que nos ocupa, a la cual tenga acceso como consecuencia de la celebración del mismo, ni a utilizar dicha información en interés propio o de sus familiares o amigos.

Se excluye de la categoría de información confidencial toda aquella información que sea voluntariamente divulgada por la PAREJA, y autorizada por el presente contrato, así como aquella que haya de ser revelada de acuerdo con la normativa vigente, a cualquier autoridad competente u organismo judicial.

8. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL E IMAGEN:

Dependiendo de la naturaleza del servicio y el derecho aplicable, es recomendable garantizar contractualmente los derechos de propiedad intelectual, industrial e imagen. (Por ejemplo, si un fotógrafo pretende utilizar las imágenes de las parejas o de la boda deberá regular las condiciones del uso y la cesión en el acuerdo y, viceversa, dar o no darles permiso para difundir las fotografías en sus redes sociales).

EJEMPLO DE CLÁUSULA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL E IMAGEN

La PAREJA se compromete a advertir de manera fehaciente a la totalidad de sus invitados y resto de asistentes, que permitirán disponer, publicar y/o difundir fotografías o vídeos de cualquier momento de la celebración del evento en la página web y/o redes sociales del grupo de la EMPRESA, así como para su aportación a procedimientos judiciales, si fuese necesario.

- 9. MODIFICACIÓN DE CLÁUSULAS DEL CONTRATO:** Cualquier modificación del acuerdo se llevará a cabo mediante un anexo que se adjuntará al contrato y se firmará por ambas partes.

EJEMPLO DE CLÁUSULA DE MODIFICACIÓN DE CLÁUSULAS DEL CONTRATO

Las partes libremente y de mutuo acuerdo podrán modificar las condiciones de este contrato, sin afectar a la validez del resto de las cláusulas. Esta modificación se llevará a cabo mediante un anexo que se adjuntará al presente contrato y se firmará por ambas partes.

- 10. FUERZA MAYOR:** Es aconsejable añadir una cláusula que cubra los sucesos por fuerza mayor y sus consecuencias. Recomendamos indicar todas las causas que se consideran fuerza mayor.

EJEMPLO DE CLÁUSULA DE FUERZA MAYOR

RESPONSABILIDAD POR FUERZA MAYOR O MODIFICACIÓN SOBREVENIDA DE LAS CIRCUNSTANCIAS INICIALES

En caso de fuerza mayor o de que aconteciese un evento imprevisible que modifique de manera extraordinaria, sustancial y sobrevenida las circunstancias que originaron la suscripción del presente Contrato, las partes no serán responsables del incumplimiento o del retraso en el cumplimiento del mismo. Se considerarán causas de fuerza mayor:
[listar las diferentes posibles causas]

Las partes se comprometen a notificarse de forma inmediata, (en el correo electrónico indicado en el encabezamiento para cada una de las partes) la ocurrencia de cualquier acontecimiento de fuerza mayor. Las Partes evaluarán conjuntamente y de buena fe las consecuencias de este acontecimiento en un plazo máximo de 72 horas. Durante el tiempo y en la medida de su impacto, la fuerza mayor suspenderá el cumplimiento del Contrato para ambas partes. Tan pronto como el evento haya cesado, la parte impedida informará de ello a la otra parte y continuará inmediatamente con el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, si ello fuera posible.

Si las consecuencias del mencionado acontecimiento de fuerza mayor persisten durante más de n° [...] días naturales consecutivos, cualquiera de las Partes tiene derecho a notificar a la otra Parte la terminación del Contrato por escrito sin que ninguna de las Partes incurra en el pago de penalizaciones o indemnizaciones por daños y perjuicios de ninguna clase, ni siquiera de daños indirectos.

No obstante, lo anterior y de haberse pactado el pago en diversos tramos, si la EMPRESA hubiera ya iniciado actuaciones en cumplimiento del servicio, no tendrá obligación de proceder a la devolución de la provisión de fondos y/o de la cantidad abonada en el tramo de pago número [...] descrito en la cláusula segunda.

11. PROTECCIÓN DE DATOS: En el caso que exista tratamiento de datos, por un lado recomendamos que el proveedor de servicios manifieste que dará cumplimiento al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, y/o cualquier otra normativa aplicable de privacidad o protección de datos. Además, es necesario informar a las parejas del tratamiento que se realizará sobre sus datos personales. Habrá que informar, entre otros, sobre los siguientes aspectos: los datos personales que se van a tratar, para qué vas a tratar los datos (i.e. finalidades de tratamiento), el tiempo que los vas a conservar, el ejercicio de los derechos de protección de datos, etc. Puedes encontrar información útil sobre cómo informar en materia de protección de datos en la [web](#) de la Agencia Española de Protección de Datos.

EJEMPLO DE CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Se comunica a la PAREJA que sus datos personales serán tratados por la EMPRESA como responsable del tratamiento con la única finalidad de gestionar este contrato, así como, para gestionar la prestación de servicios.

Asimismo, la EMPRESA le informa que sus datos no serán cedidos a ninguna otra entidad y serán tratados durante toda la vida del contrato y que una vez finalizado el mismo sus datos se conservarán durante los plazos establecidos legalmente. La PAREJA podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento enviando su petición a la dirección postal indicada al inicio del contrato o a la dirección de email: [incluir dirección de correo electrónico donde recibir las solicitudes de derechos].

En caso de que la PAREJA no considere satisfecha su solicitud o considere que sus datos personales no están siendo tratados de acuerdo con la normativa también puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su sede electrónica, o de su dirección postal: C/ Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid <https://www.aepd.es/>

12. LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLE: Mediante esta cláusula se indicará la Ley que regirá dicho contrato, además del Tribunal que intervendrá en caso de litigio.

EJEMPLO DE CLÁUSULA DE MODIFICACIÓN DE LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLE

SUJECCIÓN A TRIBUNALES: Las partes someten cualquier cuestión relacionada con el presente contrato a los Juzgados y Tribunales de [...], con la reserva de poder renunciar a ellos expresamente en cualquier momento.

En prueba de conformidad con todo lo expuesto anteriormente, ambas partes rubrican el presente contrato en lugar y fecha indicados al inicio del mismo.

13. FIRMA DE TODAS LAS PARTES

Para concluir, recordar que es imprescindible para que el acuerdo tenga validez la firma de ambas partes. Puedes firmarlo de forma presencial o con alguna herramienta digital que ofrezca la validez jurídica necesaria. Te recomendamos siempre guardar una copia y poner a disposición de la pareja otra.

El presente documento es una guía de las cláusulas a incluir en un contrato de prestación de servicios que Wedding Planner, S.L.U. (en adelante, "WP") facilita a título informativo y ninguna parte de lo contenido en el mismo se interpretará, ni se pretende que se interprete, como un asesoramiento en materia legal, ni siquiera la propuesta de redacción de las cláusulas que, en todo caso, el PROFESIONAL deberá consultar con su asesor legal. WP no tiene ninguna intervención en la contratación entre el proveedor de servicios y el usuario final y por lo tanto WP no se hace en ningún caso responsable de los actos, omisiones o incumplimientos que pudieran derivarse de la contratación entre el proveedor de servicios y el usuario. No utilice este documento si no está de acuerdo con los términos aquí expuestos.